

หยุดปฏิบัติหน้าที่ กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดี เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดี ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงามเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ในเรื่องผู้ฟ้องคดีกับพวก มีพฤติการณ์กระทำการทุจริตในการดำเนินโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๖ ตำบลพระงาม โดยมีขอบ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดี มีมูลความผิดทางอาญา และอัยการสูงสุดโดยพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ ต่อมา ศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ขอกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งว่าอัยการสูงสุด ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ และศาลได้มีคำสั่งรับอุทธรณ์ คดีจึงยังไม่ถึงที่สุด ผู้ฟ้องคดียังไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงามตามที่ ได้รับการเลือกตั้ง นั้น ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ การสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหยุดปฏิบัติหน้าที่มีลักษณะ เป็นมาตรการพิเศษเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของทางราชการและป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการ อันเนื่องมาจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาที่อาจอาศัย อำนาจหน้าที่กระทำการในขณะอยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงและการดำเนินกระบวนการ ซึ่งสามารถแยกได้เป็น ๒ กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง การให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการไต่สวน ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ และกรณีที่สอง การให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลตามมาตรา ๙๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาถูกชี้มูลความผิดทางอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะส่งคำวินิจฉัย ให้อัยการสูงสุดยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลที่มีเขตอำนาจ กรณีที่ศาลประทับฟ้อง ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษา เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น โดยที่ บทบัญญัติในส่วนของการดำเนินคดีอาญาดังกล่าวมิได้บัญญัติให้อำนาจผู้บังคับบัญชาในการมีคำสั่ง ให้ผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาลหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ชัดเจน กรณีดังกล่าวจึงต้องตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ มาตรา ๙๓ ประกอบกับมาตรา ๘๑ ที่มีผลตามกฎหมายให้ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลพระงามตั้งแต่ขั้นการประทับฟ้องคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ๑ แล้ว โดยไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องสั่งให้ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อีก เนื่องจาก เป็นมาตรการทางกฎหมายในส่วนของการดำเนินคดีอาญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดี หยุดปฏิบัติหน้าที่จึงมีผลเป็นเพียงการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีถือปฏิบัติให้เป็นไปตามผลของบทบัญญัติ แห่งกฎหมายเท่านั้น แม้รูปคดีตามคำฟ้องจะเป็นการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรที่มีลักษณะ เป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒)



แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เมื่อกรณีพิพาทตามคำฟ้องมิได้เกิดจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอันเป็นอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ประกอบกับการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายตามคำขอที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือหรือคำสั่งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระงามตามที่ได้รับเลือกตั้งตามเดิม เป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากจะเป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๖/๒๕๖๘)

๒. ความสามารถในการฟ้องคดีปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. ขั้นตอนและวิธีการก่อนการฟ้องคดี

๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ต้องดำเนินการก่อนฟ้องคดี

๓.๑.๑ กรณีที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้ฟ้องคดีตามคำขอของผู้ฟ้องคดี และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี กับให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยชี้แจงร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามคำขอของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำขอให้ลบข้อมูลของผู้ฟ้องคดีแล้วเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนเศษ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้ดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า เพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามคำขอของผู้ฟ้องคดีต่อไปโดยเร็ว อันเป็นการใช้สิทธิร้องเรียนตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดไว้โดยเฉพาะแล้ว ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘๗/๒๕๖๗)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๓.๑.๒ กรณีที่ถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๑.๓ กรณีที่ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายไว้โดยเฉพาะ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีคำขอท้ายฟ้องที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง วิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ สลากดิจิทัล (Digital Lottery) ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น ประกาศดังกล่าว มีสภาพเป็นกฎหมายมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายไว้โดยเฉพาะ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๑๗/๒๕๖๗)

๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี

๓.๒.๑ กรณียื่นฟ้องภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๒ กรณียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๓ กรณีดำเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๔ กรณียื่นฟ้องคดีโดยยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการเราชนะในฐานะผู้ประกอบการ ต่อมา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีหนังสือแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขโครงการคนละครึ่ง จึงขาดคุณสมบัติในโครงการของรัฐดังกล่าว จึงระงับสิทธิการเข้าร่วมโครงการเราชนะของผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินที่ได้รับไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่ง



ระงับสิทธิและให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินเป็นค่าสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น โดยที่หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขโครงการคนละครึ่งจึงขาดคุณสมบัติในโครงการดังกล่าว พร้อมแจ้งด้วยว่าหากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ สศค. ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่สามารถอุทธรณ์ได้ตามข้อ ๒๒ วรรคหนึ่งของหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการเราชนะ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ การอุทธรณ์ข้างต้นจึงเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือดังกล่าว จึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๒๒/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีคำฟ้องขอให้ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหมายแจ้ง (การอายัดสิทธิเรียกร้อง) ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ของนายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่แจ้งการอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ จำนวน ๑๒๔,๙๔๐.๘๓ บาท ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ กรณีเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่ตรงกับความเป็นจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ซึ่งถือเป็นการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมาตรการบังคับทางปกครอง ตามมาตรา ๖๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น แม้บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวจะบัญญัติรับรองสิทธิของผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองที่จะเลือกใช้สิทธิในการอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองหรือไม่ตามแต่ความประสงค์ของตนก็ตาม แต่ในการใช้สิทธินี้คดีมายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้น เมื่อมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติว่า ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทำได้อต่อเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควร หรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกำหนด จึงเป็นกรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองได้กำหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธินี้คดีมาฟ้องต่อศาลปกครองไว้ โดยบังคับให้ผู้ที่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองมีหน้าที่ที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องนั้นก่อนที่จะฟ้องคดีต่อศาล ด้วยเหตุดังกล่าว หากผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหมายแจ้ง (การอายัดสิทธิเรียกร้อง) และการอายัดบัญชีเงินฝาก จึงมีหน้าที่ต้องอุทธรณ์การใช้



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

มาตรการบังคับทางปกครองตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ อันเป็นขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะเสียก่อน จึงจะสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหมายแจ้งเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยที่ในขณะนั้นยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๖๓/๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วนก่อนการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องในข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๑/๒๕๖๘ (ประชุมใหญ่))

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทำประโยชน์โดยปลูกต้นยางพาราและพืชสวนจำพวกกาแฟและต้นผักหวานเต็มพื้นที่ ต่อมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำการสำรวจเส้นทางในการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี ๒-ทุ่งสง ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตัดต้นผักหวาน จำนวน ๕๗ ต้น และชดเชยค่าทดแทนในราคาต้นละ ๖๖๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๗,๖๒๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างและติดตั้งสายไฟฟ้าส่วนที่ผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีพบว่า ในที่ดินที่จะดำเนินการก่อสร้างมีต้นผักหวานและต้นกาแฟอยู่ในพื้นที่ ซึ่งตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีตรวจสอบและบันทึกผลอาสินร่วมกัน โดยมีต้นผักหวาน จำนวน ๙,๙๐๐ ต้น และต้นกาแฟ จำนวน ๕๐ ต้น ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนต้นกาแฟ จำนวน ๕๐ ต้น ราคาต้นละ ๑,๐๗๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๓,๕๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ไม่ได้จ่ายเงินค่าทดแทนต้นผักหวาน จำนวน ๙,๙๐๐ ต้น ตามที่ได้ตกลงกัน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าทดแทนเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๖,๘๖๐,๗๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินซึ่งถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีพาดผ่าน จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครอง และคำขอ



ของผู้ฟ้องคดีเป็นคำขอที่ศาลมีอำนาจกำหนดค่าบังคับได้ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง แต่โดยที่มาตรา ๑๐๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับ ข้อ ๙ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การคัดค้านและการพิจารณาคำร้องคัดค้าน พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นที่ไม่พอใจจำนวนเงินค่าใช้ประโยชน์ หรือค่าทดแทน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำนวนเงินค่าใช้ประโยชน์หรือค่าทดแทนหรือค่าเสียหาย ซึ่งถือเป็นขั้นตอนหรือ วิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น การฟ้อง คดีปกครองในกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นไม่พอใจจำนวนเงิน ค่าใช้ประโยชน์หรือค่าทดแทนจะกระทำได้ต่อเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าว และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่ กฎหมายนั้นกำหนด การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือติดตามและสอบถามถึงประเด็นเรื่องค่าทดแทนของ ต้นผักหวานมาโดยตลอดจำนวนหลายฉบับ และได้รับการประสานจากตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีว่าให้รอ คำตอบเป็นหนังสือ หนังสือดังกล่าวไม่ใช่การยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานภายใน ระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนหรือค่าเสียหายตามมาตรา ๑๐๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานฯ ประกอบกับข้อ ๙ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การคัดค้านและการพิจารณาคำร้องคัดค้านฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปปรับ ค่าทดแทนและแจ้งสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จึงเป็น กรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมาย กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๐๕/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในข้อหาที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาล มีคำพิพากษาให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เปิดเผยข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยความสะดวกการศึกษาและผู้บริหารการ ในตำแหน่งของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า ๑๒๐ คน ทั้งหมด เพื่อเปรียบเทียบผล การปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีกับโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระดับที่มากกว่า หรือใกล้เคียงกันไว้พิจารณา เนื่องจากผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับ การแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ซึ่งผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ภายหลังจากที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในข้อหานี้ไว้พิจารณาแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้เปิดเผยข้อมูลแล้ว



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

และมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อขอคัดค้านการสำเนาเอกสารที่ได้รับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ตรงตามคำขอ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายหลังการฟ้องคดีนี้ กรณีจึงมิใช่การดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖/๒๕๖๗)

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองประสงค์ให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๗ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่มีให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอบางรายการ อันจะส่งผลให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารครบถ้วนตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นั้น เมื่อปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งคำสั่งจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ แม้จะไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อใด แต่หากถือเอาระยะเวลาอย่างรวดเร็วที่สุด คือ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันที่ลงในหนังสืออุทธรณ์เป็นวันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับคำอุทธรณ์แล้ว คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจะต้องส่งคำอุทธรณ์ให้แก่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ คือ ภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขึ้นต้นเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในขณะที่ยังไม่ทราบผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ และยังอยู่ภายในกำหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๓๗ วรรคสาม ประกอบกับมาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเป็นกรณีที่ไมอาจถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนด และได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้น หรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกำหนด ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๒/๒๕๖๗)

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมที่ดินตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าเป็นของตน รวมทั้งให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิและผู้ถือกรรมสิทธิในที่ดินที่อยู่ติดกัน โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การดำเนินการของกรมที่ดินล่าช้าและบ่ายเบี่ยง เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมาย นั้น เมื่อข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน รวมทั้งชื่อผู้มีสิทธิในที่ดินเป็นสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวจึงถือเป็นข้อมูลข่าวสารตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อข้อมูลข่าวสารนั้นอยู่ในความครอบครองของกรมที่ดินหรือหน่วยงานในบังคับบัญชา ข้อมูลข่าวสารนั้นจึงเป็นข้อมูลของราชการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการออกเอกสารสิทธิ



ในที่ดิน ชื่อของผู้มีสิทธิในที่ดิน นั้น เป็นหลักฐานทางทะเบียนที่ดินซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้จัดทำขึ้น และเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องส่งไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดู ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร้องขอจึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ การยื่นหนังสือลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการยื่นขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นการเฉพาะราย แต่โดยมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้ผู้ขอข้อมูล หากไม่ได้รับการจัดหาข้อมูลข่าวสารตามคำขอ จะต้องร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเสียก่อน จึงเป็นกรณีที่กฎหมายได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะก่อนที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการร้องเรียนกรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยล่าช้าไม่จัดหาข้อมูลตามคำขอให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเสียก่อน จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังมีได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดก่อนการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องในข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๕/๒๕๖๘)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้หัวหน้าแขวงเม้งราย และเจ้าพนักงานแขวงเม้งราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามลำดับ) ชี้แจงข้อเท็จจริงแก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ระบุไว้ในคำร้องลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่มีผู้ร้องเรียนการประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดี นั้น คำร้องดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี มีลักษณะเป็นคำร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้ร้องเรียนการประกอบกิจการในสถานประกอบการฯ ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับคำร้องของผู้ฟ้องคดีฉบับนี้ไว้พิจารณาและไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงแก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีต้องใช้สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อพิจารณามีคำวินิจฉัยก่อนยื่นฟ้องคดีนี้ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก่อนยื่นคำฟ้องคดีนี้ จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการและเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ร้องเรียนการประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีได้ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๓๕/๒๕๖๗)



๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดี

๓.๓.๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๔ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๖ กรณีฟ้องโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๗ กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ชุดใช้คำสั่งใหม่ทดแทน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๘ กรณีฟ้องเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

คดีนี้ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่าในคดีก่อนที่ผู้ฟ้องคดีโดยพนักงานอัยการสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ นั้น พนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา ศาลปกครองจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียโอกาสในการต่อสู้คดี เสียโอกาสในการเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระค่างานที่ไม่ตรงตามแบบแปลน ค่าปรับ และเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียไปในการดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ ผู้ฟ้องคดีจึงมาฟ้องเป็นคดีนี้ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชุดใช้คำสั่งใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าพนักงานอัยการ



ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยในส่วนของขั้นตอนหรือวิธีการเยียวยาความเสียหายก่อนการฟ้องคดีนั้น เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่มีกฎหมายกำหนดตามบทบัญญัติดังกล่าว เป็นขั้นตอนหรือวิธีการที่มีความมุ่งหมายที่สำคัญเพื่อระงับหรือแก้ไขบรรดาข้อพิพาทระหว่างฝ่ายปกครองกับฝ่ายเอกชน โดยกำหนดให้คู่กรณีฝ่ายเอกชนได้โต้แย้งต่อฝ่ายปกครองเสียก่อนนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาล เพื่อขอให้ฝ่ายปกครองพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิกถอนการกระทำของฝ่ายปกครองที่เป็นเหตุแห่งการพิพาทนั้นเสีย อันจะเป็นการระงับหรือแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่เกิดแก่คู่กรณีฝ่ายเอกชน ให้หมดสิ้นไป และฝ่ายปกครองที่เป็นผู้ก่อเหตุแห่งการพิพาทก็มีโอกาสที่จะได้พิจารณา ทบทวน ความถูกต้องในการกระทำของตนอีกครั้งหนึ่ง อันจะเป็นการลดภาระในการพิจารณาคดีของศาล เนื่องจากข้อพิพาทอาจจะระงับลงในการพิจารณาของฝ่ายปกครอง ดังนั้น บทบัญญัติมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงหาได้มุ่งหมายให้หมายรวมถึงขั้นตอนหรือวิธีการเพื่อระงับ แก้ไขเยียวยา หรือยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานทางปกครองด้วยตนเองไม่ ด้วยเหตุดังกล่าว เมื่อขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กำหนดไว้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๒ การพิจารณาข้อพิพาทเพื่อยุติการดำเนินคดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาชี้ขาดเพื่อยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยตนเอง กรณีจึงมีต้องด้วยเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับระเบียบดังกล่าวมิได้กำหนดกรอบระยะเวลาว่า ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่แต่ละขั้นตอนจะต้องพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อใด อันเป็นการสร้างภาระให้แก่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายในการใช้สิทธิฟ้องต่อศาลเพื่อให้ระงับข้อพิพาทนั้น ๆ ฉะนั้น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดีฯ จึงหาใช่กฎหมายที่กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะตามบทบัญญัติมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองแต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในคดีก่อน ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำร้องของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ กรณีจึงถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะต้องใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะต้องใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่เกินสิบปี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

นับแต่วันทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ. ๑/๒๕๖๗ (ประชุมใหญ่))

๔. ระยะเวลาการฟ้องคดี

๔.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง และสั่งห้ามการกระทำ

๔.๑.๑ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ฟ้องขอให้เพิกถอนระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและหน้าที่ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าระเบียบดังกล่าวมีเนื้อหาที่ขัดต่อพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและหน้าที่ส่วนงานฯ เป็นกฎที่ได้มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยข้อ ๒ ของระเบียบดังกล่าวกำหนดว่าให้ใช้บังคับได้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ ให้ใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้ฟ้องคดีจึงขอที่จะต้องฟ้องขอให้เพิกถอนระเบียบดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๒ นาฬิกา ซึ่งเป็นการยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการปกติ กรณีจึงถือว่าเป็นการยื่นคำฟ้องในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ ตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ จึงเป็นการฟ้องคดีต่อศาลเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๕๓/๒๕๖๗)



(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีหรือควรรัฐถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่กำหนดในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นวันที่กฎหมายใช้บังคับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีหรือควรรัฐถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่สิทธิถูกระทบอันเนื่องมาจากการบังคับตามกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีหรือควรรัฐถึงกฎหมายนั้นตามความเป็นจริง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่มีชาวบ้านบริเวณข้างเคียงนำสัตว์เลี้ยงมาขับถ่ายบริเวณทางเท้าหน้าร้านขายอาหารของผู้ฟ้องคดีเป็นประจำ ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตปทุมวัน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้ดำเนินคดีหลายครั้ง ทุกครั้ง ผู้ฟ้องคดีจะไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจเพื่อนำมาขอภาพจากกล้อง (CCTV) ของกรุงเทพมหานคร ผู้ฟ้องคดีพบว่ามีกรกระทำเช่นเดิมอีก ผู้ฟ้องคดีจึงใช้หนังสือฉบับที่เคยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินคดีกับผู้นำสุนัขมาขับถ่ายบริเวณหน้าร้านขายอาหารของผู้ฟ้องคดีแทนบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะเป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีเคยร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ยินยอม และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปลงบันทึกประจำวันใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินคดีกับเจ้าของสุนัขรายเดิมที่ปล่อยสุนัขออกมาขับถ่ายบนทางสาธารณะ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไปขอภาพจากกล้อง (CCTV) ที่บันทึกเหตุการณ์วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ มาเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาหนังสือร้องเรียนดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับขั้นตอนการขอข้อมูลจากกล้อง (CCTV) ตามหลักเกณฑ์ในการติดต่อขอรับภาพจากกล้อง (CCTV) ที่กำหนดว่า ผู้ขอจะต้องมีบันทึกประจำวันหรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพิกถอนหรือแก้ไขระเบียบปฏิบัติในการติดต่อขอรับภาพจากกล้อง (CCTV) ที่ระบุให้ต้องมีบันทึกประจำวันหรือหนังสือของสถานีตำรวจในพื้นที่ โดยอาจใช้เพียงภาพถ่ายหรือหลักฐานที่พอเชื่อว่าเป็นมูลเหตุในการสืบหาหลักฐานเพื่อประกอบเรื่องแจ้งเหตุต่อผู้มีอำนาจโดยตรง นั้น การออกหลักเกณฑ์ในการติดต่อขอรับภาพจากกล้อง (CCTV) เป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๔ อันเป็นหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนดขึ้นโดยมีความประสงค์หรือความมุ่งหมายที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปสำหรับประชาชนที่มาติดต่อขอรับภาพจากกล้อง (CCTV) เป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์ในทางคดีอาญา โดยไม่ได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่คดีอาญาใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเจาะจง จึงมีสภาพเป็นกฎหมายตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อถูกตั้งกล่าวมีได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาหรือมิได้มีการประกาศโดยวิธีการอื่น



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ให้ถือว่าผู้นั้นได้รู้หรือควรรู้ถึงภูมิลำเนาตามความเป็นจริง แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏตามคำฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีเคยมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินคดีกับผู้ที่น่าสงสัยมาซึ่งถ่ายบริเวณหน้าร้านขายอาหารของผู้ฟ้องคดี โดยนำภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ยื่นประกอบคำขอมาก่อนก็ตาม แต่ก็ยังไม่อาจฟังเป็นยุติว่าในขณะนั้นผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงการมีอยู่ของหลักเกณฑ์การขอข้อมูลภาพจากกล้อง (CCTV) ที่กำหนดให้ต้องมีบันทึกประจำวันหรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ประกอบการยื่นคำขอ และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ครั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการขอข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกรุงเทพมหานครอีกครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า การขอข้อมูลภาพจากกล้อง (CCTV) จะต้องดำเนินการขอด้วยตัวเอง พร้อมส่งแผ่นพับแสดงขั้นตอนการขอข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ระบุว่า การขอรับภาพจะต้องยื่นหลักฐานบันทึกประจำวันหรือหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่มาด้วย กรณีจึงเพียงพอที่จะฟังได้อย่างแน่ชัดแล้วว่า ในวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแผ่นพับแสดงขั้นตอนการขอข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมหนังสือฉบับดังกล่าว เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงการมีอยู่ของหลักเกณฑ์การขอข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามความเป็นจริง และถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏชัดแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบเมื่อใด แต่หากถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสืออย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ระบุในหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๔/๒๕๖๘ (ประชุมใหญ่))

๔.๑.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง

๑) การฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดี

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกรฟ้องว่า ตนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดดำเนินการทันทีเป็นการชั่วคราว เนื่องจากผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าช้าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตรวจสอบพบว่าเป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการเลี้ยงสุกรมากกว่า ๕๐๐ ตัวขึ้นไป ในลักษณะที่เป็นการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข



พ.ศ. ๒๕๓๕ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด้วยตนเองพร้อมกับลงลายมือชื่อในใบตอบรับด้วยตนเองในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประกอบกับหนังสือแจ้งผลดังกล่าวระบุข้อความไว้ชัดเจนว่า หากประสงค์จะได้แย้งคำสั่งนี้ต่อศาลปกครองให้ยื่นหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหรือทราบคำสั่งนี้ จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๕๐/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีฟ้องการบริหารส่วนตำบลเขาโร (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนเขื่อนกันน้ำเขาะออกไปจากคลองท่าหลวง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างเขื่อนกันน้ำเขาะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ กรณีจึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลได้ภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันเปิดทำการวันแรกต่อจากวันหยุดทำการนั้นตามนัยมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๙๕/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า คำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ เป็นคำสั่งและมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งและมติดังกล่าว นั้น



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้งมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้งที่ให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยตามสำเนาหลักฐานใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อรับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งผู้ฟ้องคดีชอบที่จะยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองขึ้นต้นเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๘/๒๕๖๗)

(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) โดยผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารโครงเหล็กที่เชื่อมต่อกับอาคารเดิมของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และจะต้องจัดส่งอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จะต้องมีความวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลาในขั้นตอนการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จึงถือว่าวันที่ครบกำหนดเจ็ดสิบวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดเจ็ดสิบวัน คือ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในส่วนคำขอนี้ และเริ่มนับเป็นวันแรกที่ใช้สิทธิฟ้องคดีในส่วนคำขอนี้ต่อศาล โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีในส่วนคำขอนี้ต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คือ ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ อีกต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีในส่วนคำขอนี้ต่อศาลในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๔/๒๕๖๗)



กรณีคำฟ้องในข้อหาที่ฟ้องว่า นายกเทศมนตรีตำบลบางมะฝ่อ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร คำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีและบุคคลใด ใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการก่อสร้าง และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างอาคาร โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ และวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามลำดับ คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนครสวรรค์ ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จ และแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับ คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จอย่างช้าที่สุด ภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าว วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี จึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ คือ ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖๐/๒๕๖๗)

กรณีคำฟ้องในข้อหาที่ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสะพานบริเวณซอยภายใน หมู่บ้านจัดสรรตามคำขอของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับหนังสืออุทธรณ์ คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การพิจารณาอุทธรณ์จึงต้องแล้วเสร็จภายใน เจ็ดสิบวันนับจากวันดังกล่าวตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ การที่ต่อมา ยังไม่มีการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายดังกล่าว กรณีต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ข้อหานี้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๐๒/๒๕๖๗)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบอาชีพค้าขายฟ้องว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินที่ได้รับจากโครงการเราชนะให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์เข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง วรรคสาม และวรรคสี่ และข้อ ๒๒ วรรคสามของหลักเกณฑ์ว่าด้วยวิธีพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการเราชนะลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้ผู้รับคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งคำสั่ง และให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันได้รับอุทธรณ์ กรณีมีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบ และให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกิน ๓๐ วัน ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ อุทธรณ์คำสั่งของผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวไว้ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ แต่ไม่ปรากฏว่าในระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ได้มีการแจ้งขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบอันจะมีผลทำให้ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ขยายออกไปอีกไม่เกินสามสิบวัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา คือ ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และต่อมาได้ล่วงพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้แจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี นับแต่วันถัดจากวันดังกล่าวแล้ว คือ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยไม่จำเป็นต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๙/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งเพิกถอนการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนวยการของบริษัท โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่หลังจากที่มีการรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มิได้มีหนังสือแจ้งขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหน้าที่



ต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ แต่เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดหกสิบวัน คือ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเป็นวันแรกที่เริ่มนับระยะเวลาการฟ้องคดี ซึ่งต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๕๘/๒๕๖๓**)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีคำฟ้องข้อหาที่ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมการเสนอราคา ตามประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทุนทำเทียบเรืออำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยผู้ฟ้องคดียื่นข้อเสนอและเสนอราคาในโครงการดังกล่าววงเงินต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดและเป็นราคาที่ต่ำสุดอันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ตลอดจนยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วน ชอบที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทุนทำเทียบเรืออำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ระบุให้บริษัท ด. เป็นผู้ชนะการเสนอราคา นั้น โดยที่มาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ภายในสามวันทำการ นับแต่วันที่ครบกำหนดพิจารณาอุทธรณ์ ในกรณีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงมีระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ และรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นเวลาทั้งสิ้นสิบวันทำการ คือ ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับรายงานจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว มาตรา ๑๑๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว หากไม่อาจพิจารณาได้ทัน ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดเวลาข้างต้น ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จอย่างช้าที่สุดภายในหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จึงครบระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ โดยวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย



ครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ และนับเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีขอให้เพิกถอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฉบับพิพาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมายื่นฟ้องภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ คือ ต้องยื่นฟ้องคดีภายในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ แต่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ จึงต้องนับวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วันครบกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีจึงเป็นวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยไม่จำต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลเข้าระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๕๒ นาฬิกา อันเป็นการยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการปกติของศาลปกครอง จึงถือว่าการยื่นฟ้องในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นวันทำการแรกที่ศาลเปิดทำการปกติถัดไปตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ กรณีจึงเป็นการฟ้องคดีต่อศาลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๒๒/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษถูกคุมขังอยู่เรือนจำกลางเพชรบุรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเพชรบุรีได้มีคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี โดยลดชั้นนักโทษเด็ดขาดจากชั้นต้องปรับปรุง เป็นชั้นต้องปรับปรุงมาก และตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียนหรือติดต่อกับบุคคลภายนอก จำนวน ๒ เดือน ในความผิดฐานร่วมกันก่อการทะเลาะวิวาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และให้มีการสอบสวนขึ้นใหม่โดยชอบธรรม นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการเรือนจำกลางเพชรบุรีในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จึงมีระยะเวลาในการจัดทำคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และถือว่าวันถัดจากวันที่ล่วงพ้นระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ คือ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเป็นวันแรกที่ผู้ฟ้องคดีอาจใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล โดยต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ อย่างไรก็ตาม ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ที่วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ย่อมถือเป็นคำสั่งขึ้นใหม่อันเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวมาประกอบคำฟ้อง ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ให้ศาลพิจารณาผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์



ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นได้รับคำฟ้องในส่วนนี้ไว้พิจารณาแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งเรือนจำกลางเพชรบุรี โดยยื่นคำฟ้องผ่านเรือนจำกลางเพชรบุรีในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ และผู้บัญชาการเรือนจำกลางเพชรบุรีได้ส่งคำฟ้องต่อศาลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๒๓/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพของนาย ช. ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขากฎหมายและสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามนัยมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจะต้องส่งคำอุทธรณ์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ คือ ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ประกอบกับมาตรา ๑๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงต้องถือว่าวันถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ คือ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด คือ ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๘๖/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอกลับเข้ารับราชการตำรวจตามมาตรา ๙๔ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีเหตุผลความจำเป็นในการบรรจุผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ และไม่ได้เป็นผู้มีคุณสมบัติขาดแคลนแต่อย่างใด ให้ยุติเรื่อง ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ไม่ได้รับการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ และให้มีคำสั่งรับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตำรวจในอัตราตำแหน่งและชั้นยศเดิม นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ดังกล่าว หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ และผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับรายงาน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อคดีนี้ไม่ปรากฏว่าผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ได้มีหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จก่อนครบกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งคำอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงต้องถือว่าวันที่ครบกำหนดหกสิบวันที่ได้รับคำอุทธรณ์ คือ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนั้น วันที่ถัดจากวันที่ครบกำหนดหกสิบวัน คือ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๙๗/๒๕๖๓)

(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุด ในวันที่มีหนังสือถึงหน่วยงานทางปกครองเพื่อโต้แย้งคำสั่งทางปกครองพิพาท

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพิกถอนรูปแผนที่ซึ่งระบุใน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข แปลงเลขที่ ๑ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และรูปแผนที่ซึ่งระบุใน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก แปลงเลขที่ ๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้วแก้ไขให้ถูกต้องตามขอบเขตที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ นั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขัดขวางการทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ครอบครอง บริเวณด้านทิศตะวันออกที่ติดต่อกับที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก แปลงเลขที่ ๓ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ครอบครอง ระหว่างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปรับสภาพที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข บริเวณดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำขอคัดค้าน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก รายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ย่อมเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ถึงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราดมีคำสั่งออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ครอบครอง และ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจัดทำรูปแผนที่ซึ่งระบุใน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับรูปแผนที่ซึ่งระบุใน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เป็นไปตามขอบเขตที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ครอบครองและทำประโยชน์จริงแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๘๑/๒๕๖๓)

